

1501107-22.2022.8.26.0038

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... o réu estava em local afamado pelo tráfico de drogas. Disse que o réu fugiu ao ver a viatura e durante a fuga dispensou invólucro contendo pinos de cocaína, uma pequena quantidade de maconha e 28 (vinte e oito) pedras de crack. Completou dizendo que em fuga o réu se abrigou em um barraco abandonado. Reafirmou que o local é conhecido pelo tráfico de drogas, desprovido de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras-SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501107-22.2022.8.26.0038 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501107-22.2022.8.26.0038

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2123103/2022 - DEL.POL.ARARAS, 24783975 - DEL.POL.ARARAS, 2123103 - DEL.POL.ARARAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON CARLOS SIMPLICIO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face do acusado ANDERSON CARLOS SIMPLICIO, já qualificado nos autos, para apurar a prática do delito previsto no artigo 33, b, da Lei nº. 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 05 de maio de 2022, por volta das 21h20, na Rua Ítalo Bovo, 48, Vila São Jorge, Parque Industrial, nesta cidade e Comarca de Araras, o acusado trazia consigo drogas destinadas a consumo de terceiros, consistindo em 18,69 g de cocaína (peso líquido), distribuídas em 152 (cento e cinquenta e duas) porções, bem como 5,49 g de crack, distribuídas em 28 (vinte e oito) porções, conforme auto de constatação preliminar de fls. 39 e laudo pericial de fls. 98/100, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 163) e apresentou defesa preliminar (fls. 139/140). A denúncia foi recebida em 26 de julho de 2022 (fls. 164/165) e o acusado foi citado (fls. 196).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas (fls. 198/199), sendo o réu interrogado (fls. 200).

As partes apresentaram alegações finais (fls. 205/217) e (fls. 222/227). O Ministério Público pediu a procedência da ação com a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu, subsidiariamente a desclassificação para o crime de uso de drogas.

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

Não há preliminares.

No mérito, procede a pretensão punitiva.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo boletim de ocorrência (fls. 39/40), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 41), pelo auto de constatação preliminar (fls. 42), pelas fotografias (fls. 44/49), pelo laudo pericial (fls. 101/103), além da prova oral produzida em juízo.

Interrogado em juízo, o réu informou que mora na rua Ítalo Bovo, 48, Vila São Jorge, há quase 40 anos. Disse que na época dos fatos estava trabalhando na cidade de Ribeirão Preto com alvenaria. Confirmou serem suas as 28 (vinte e oito) pedras de crack. Negou ser proprietário das demais drogas apreendidas, bem como negou vender drogas. Disse que foi preso no interior de sua residência. Esclareceu que morava com sua família na residência que, embora humilde, não é abandonada. Indagado, respondeu que as pedras de crack estavam no interior de sua residência, sobre sua cama. Por fim, respondeu que já teve problema com os guardas municipais no passado, mas atualmente não tem problemas com eles (fls. 200).

O guarda municipal Thiago Menezes Lindman narrou que patrulhava próximo a local conhecido por tráfico de drogas na Vila São Jorge. Contou que ao avistar a viatura o réu arremessou um invólucro e entrou em um imóvel abandonado. Completou que estava a cerca de 15 metros do acusado e viu o mesmo arremessar o invólucro. Disse que abordaram o réu encontrando com ele um celular. Esclareceu que ter verificado que no invólucro dispensado pelo réu foram localizados 152 (cento e cinquenta e dois) pinos de cocaína, 04 (quatro) buchas de maconha e 28 (vinte e oito) pedras de cracks. Contou que réu negou ser proprietário das drogas. Indagado pela defesa, afirmou que o imóvel para onde o réu correu era completamente abandonado (fls. 198).

O guarda municipal Anilton dos Santos corroborou a versão de seu colega de farda. Informou que o réu estava em local afamado pelo tráfico de drogas. Disse que o réu fugiu ao ver a viatura e durante a fuga dispensou invólucro contendo pinos de cocaína, uma pequena quantidade de maconha e 28 (vinte e oito) pedras de crack. Completou dizendo que em fuga o réu se abrigou em um barraco abandonado. Reafirmou que o local é conhecido pelo tráfico de drogas, desprovido de características de habitação, assemelhando-se ao que se denominam "Cracolândia" (fls. 199). São as provas dos autos. A condenação é de rigor.

A versão trazida pelo réu não prospera. Está isolada nos autos, não demonstrando a seu favor elementos probatórios suficientes para infirmarem as produzidas contra ele robustamente.

Com efeito, o réu admitiu estar no local mencionado pelos guardas municipais e estar na posse de 28 (vinte e oito) pedras de crack.

Tal fato foi não somente corroborado pelos agentes públicos, como também

esclarecido por eles.

A par disso, o réu foi avistado em ponto de tráfico de drogas pelos guardas municipais, que realizavam patrulha de rotina.

Na ocasião o réu ao avistas a viatura empreendeu fuga, dispensando invólucros contendo pinos de cocaína, uma pequena quantidade de maconha e pedras de crack, abrigando-se em imóvel abandonado, sem quaisquer característica de servir de residência familiar que se assemelhava à denominada "Cracolândia". Ao final, o réu foi abordado e preso em flagrante pelos policiais.

As declarações dos agentes públicos foram firmes e coesas ao relatarem a ocorrência, sendo narrado com detalhes, toda abordagem policial. Não bastasse, o réu já era conhecido de outras abordagens policiais.

Ditas provas orais estão em harmonia com as demais provas produzidas nos autos. Sobre a validade probatória das falas dos policiais que participaram da prisão ou investigação do caso em análise, prevalece em nossos Tribunais a posição de que merecem, no mínimo, a mesma credibilidade reservada às demais testemunhas, devendo ser apreciadas à luz do conjunto probatório como um todo.

Nesse sentido:

“Como é cediço, o testemunho dos policiais é de grande valia na prova do tráfico, não tendo suas credibilidades reduzidas em razão de tal condição, salvo na presença de indícios concretos que possam desaboná-los, no sentido de serem eles desafetos do acusado ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, o que não se demonstrou, nem sequer por indícios, no curso do presente feito. In casu, não há dúvida razoável de que os policiais aqui ouvidos tinham o torpe propósito de injustamente acusar o apelante, razão pela qual, deve ser, como foi, devidamente considerado tal depoimento na formação do juízo de condenação e de tipicidade.” (TJSP, Apelação Criminal nº 0002120-72.2018.8.26.0038, da Comarca de Araras, de relatoria do Des. Paulo Rossi, 12ª. Câmara de Dir. Criminal, em 30 de abril de 2021).

E mais: "O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomado em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte." (STJ - REsp. 751.760/MG, Rel. Ministro Gilson Dipp).

No mesmo sentido, André Estefam ensina que o “depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto” (ESTEFAM, André. Provas e Procedimentos no Processo Penal, 2ª ed., São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, pag. 55), de forma que o ônus de prova tendente a desqualificar o testemunho do agente é da Defesa, que deverá trazer elementos concretos a desmerecer o testemunho prestado pelo agente estatal.

Não se está a afirmar que o testemunha de agentes do estado serão sempre considerados válidos, mas que para infirmá-los é necessário fundamento relevante e não meras ilações genéricas.

Insta salientar que irrelevante ao deslinde da causa a não demonstração de comercialização da droga no exato momento da prisão.

Isto porque, conforme previsto no artigo 33, caput, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe de prova da venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do delito, nas modalidades (preparar, produzir, transportar, trazer consigo, ter em depósito etc.) entorpecentes para fins de tráfico.

Trata-se de tipo penal de ação múltipla ou conteúdo variado, também conhecido como tipo alternativo misto em que as condutas de produzir, preparar, trazer consigo, guardar, transportar etc., não exigem especial fim de agir.

“O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes” (TJRS, Apelação 697.020.717, Câ., j. 30-4-1997, Relator: Desembargador Érico Barone Pires, RT 745/633).

Além disso, a quantidade de drogas, e a forma de embalagem não deixam dúvidas de que se trata de entorpecentes para comércio.

Ao revés, a mera alegação de usuário, ou mesmo de vício, ainda que provada, não impede o reconhecimento da prática de tráfico.

Isso porque, é de conhecimento mediano que usuários e adictos comumente atuam no comércio de substâncias tóxicas ilícitas como meio de sustentar o próprio consumo. Nessa linha, já se pronunciou também o Tribunal Bandeirante:

“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade” (RJTJ 101/498).

Assim, entendo não ser o caso de se desclassificar a conduta para o tipificado no art. 28 da Lei Antidrogas, tendo em vista a quantidade de substâncias entorpecentes encontradas e a forma como estavam embaladas e as denúncias anônimas efetuadas.

De fato, resta evidente pela quantidade de substâncias apreendidas, a forma como estavam acondicionadas e a maneira como se deu a ocorrência, tratar-se da prática de tráfico de drogas, não existindo a possibilidade de ser o apelante apenas usuário.

A traficância está devidamente demonstrada pelas circunstâncias dos fatos, o comportamento do réu que fugiu, a forma de acondicionamento das drogas, a quantidade e variedade, bem como o local em que foi preso, revelando que o réu efetivamente se enveredou para vida errante.

Por fim, friso que, no caso vertente, não vislumbra-se ilegalidade na ação dos guardas municipais, eis que realizaram prisão em flagrante, com base no art. 301, do CPP, o que é lícito a qualquer do povo.

Nesse sentido:

“(...) Alegação de nulidade da prisão efetuada por guardas civis. Não ocorrência. - Os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal (STJ) (...)” (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2165657-91.2022.8.26.0000; Relator (a): Adilson Paukoski Simoni; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro Plantão - 00ª CJ - Capital EXTINTO - Vara Plantão - Capital Criminal; Data do Julgamento: 31/08/2022; Data de Registro: 31/08/2022)

“(...) A primeira parte do art. 301 do Código de Processo Penal autoriza a qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Desse modo, inexistente ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais. Conforme compreensão da Sexta Turma desta Corte Superior, havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia

investigativa (AgRg no HC n. 667.413/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, 6ª. Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe 16/6/2021). Precedentes. No caso vertente, houve a fundada suspeita para a atuação da Guarda Municipal. Desse modo, inexistente ilegalidade na prisão em flagrante realizada.(...)” (STJ, 5ª. Turma, AgRg no AREsp 2037067/T0, de relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgamento em 19 de abril de 2022).

A condenação é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

Primeira fase: O réu possui maus antecedentes (autos 0009847-73.2004 e 0010226-14.2004 - fls.112/113).

Além disso, conforme o consignado no art. 42, da Lei de Drogas, tem-se que a quantidade, diversidade e natureza da droga devem ser os critérios diferenciadores das penas aplicadas aos variados “tipos” de traficantes, do pequeno ao grande e de drogas diversas.

Tais critérios legais - quantidade, diversidade e natureza da droga - evidenciam presente maior ou menor reprovabilidade da conduta. Assim sendo, quanto maior a capacidade de viciar da droga, maior a reprovabilidade, justificando-se o aumento da pena.

No caso em julgamento, a diversidade de drogas (18,69 gramas de cocaína e 5,49 gramas de crack - fls.101/103), indica maior reprovabilidade, posto que tal entorpecente tem grande capacidade de viciar, oferecendo maior risco a integridade da pessoa. Há, pois, maior reprovabilidade da conduta. E também o C. Supremo Tribunal Federal. “Não há nulidade na decisão que fixa a pena-base considerando fundamentação idônea, na qual estão compreendidas a natureza e a quantidade do entorpecente, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06” (STF HC nº 112798 / AC rel. Min. Carmen Lúcia j. 18/12/2012).

De rigor, portanto, o aumento em 1/5.

Segunda fase. A pena deve ser agravada, devido ao réu ser reincidente (autos nº. nº0012273-48.2010 - fls. 113 e 133), sendo assim, aumento a reprimenda em 1/6.

Terceira fase. Diante da reincidência do réu, se torna incabível a redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.

Não há bis in idem em se considerar tal condenação para fixação da básica e também como indicativo do descumprimento do requisito do privilégio do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

A questão já foi enfrentada pela jurisprudência superior, resultando na rejeição do argumento defensivo, na situação análoga da reincidência na segunda fase: “O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a utilização da agravante de reincidência para majorar a pena, assim como para afastar a aplicação do redutor previsto na Lei de Drogas, não caracteriza ofensa ao princípio do non bis in idem” (STJ, HC 297874/SP, Min. Rel. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 21/06/2016, v.u.)

“(…) In casu, o paciente não faz jus à benesse, pois ostenta a condição de reincidente. Ademais, não há se falar em bis in idem na utilização da reincidência como agravante genérica e para afastar o reconhecimento da causa especial, porquanto há vedação legal expressa da concessão da benesse aos que não sejam primários nem tenham bons antecedentes.” (STJ, 6ª. Turma, HC 215597 / SP, de relatoria do Min. Vasco Della Giustina, DJe 19/12/2011).

"Não há falar em bis in idem na utilização da reincidência como agravante genérica e para afastar o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, tendo em vista a vedação legal expressa da concessão da benesse aos que não sejam primários nem tenham bons antecedentes. Precedentes." (HC 233.211/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, 6ª. Turma, julgado em 27/03/2012, DJe 11/04/2012)

Do regime inicial de cumprimento de pena. Deve ser o fechado pelos mesmos motivos que ensejaram o aumento da pena-base e pela reincidência.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu ANDERSON CARLOS SIMPLICIO já qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06 ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no mínimo legal.

Mantenho a custódia cautelar, eis que inalterados os fundamentos e presentes os requisitos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. Recomende-se. Expeça-se guia provisória.

Deverá ainda arcar com o pagamento de custas processuais com base no art. 804 do CPP, no valor de 100 UFESPs, conforme estabelecido no §9º do art. 4º da Lei Estadual 11.608/03. Saliente-se que dentre as hipóteses de diferimento ou isenção não está incluída a miserabilidade. Determino a incineração do entorpecentes apreendidos nos autos. Autorizo, por fim, a devolução do aparelho de telefonia celular apreendido, cabendo à autoridade policial providenciar o necessário, mediante posterior comunicação a este juízo.

Arbitro os honorários ao defensor dativo no máximo previsto para esta fase processual, expedindo-se a competente certidão. Providencie a Serventia as comunicações e anotações de praxe. Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, arquivando-se os autos. P.R.I.

Araras, 30 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA